

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3059/2545

นางสุภาพร หมื่นสุวรรณหรือโพธิ์ประทุม
กับพวก

นายธนิตย์ รักตะเมธากุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1387, มาตรา 1401

การได้สิทธิภาระจำยอมโดยอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401 ประกอบ
มาตรา 1382 นั้น กฎหมายมุ่งประสงค์ให้ถือเอาการใช้ประโยชน์ของเจ้าของสามย
ทรัพย์เป็นสำคัญ โดยไม่ได้คำนึงว่าภาระทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดหรือเจ้าของสามย
ทรัพย์จะต้องรู้ตัวว่าใครเป็นเจ้าของภาระทรัพย์นั้น ดังนั้น แม้โจทก์จะใช้ประโยชน์
ในทางพิพาทกว้าง 2 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมีโฉนดของจำเลยรวมไปกับ
ทางสาธารณะกว้าง 2 เมตร โดยเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะทั้งหมด ก็ต้องถือว่าโจทก์
ได้ใช้ทางพิพาทในลักษณะจะให้ได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวแล้ว

โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๗๔ และ ๑๐๕๗๕ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตลอดแนวทางด้านทิศตะวันตกมี
ความกว้าง ๒ เมตร เป็นทางภาระจำยอม กับให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมใน
ที่ดินดังกล่าวที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก หากไม่ไปก็ให้ถือเอาตามคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับให้จำเลยรื้อถอนเสาคอนกรีตเปิดเป็นทางภาระ

จำยอม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และห้ามจำเลยขัดขวางการใช้ทางภาระจำยอมต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งห้าไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินสามย
ทรัพย์ ฟ้องโจทก์ทั้งห้าเคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายรายละเอียดว่าสภาพที่ดินของ
จำเลยเป็นอย่างไรและโจทก์ทั้งห้าได้ภาระจำยอมมาอย่างไร ที่ดินของจำเลยไม่เป็น
ทางภาระจำยอมเพราะโจทก์ทั้งห้ามีทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้อยู่แล้ว โจทก์ที่ ๒
ถึงที่ ๕ ก็ไม่เคยเข้ามาใช้ทางที่อ้าง ทั้งโจทก์ทั้งห้าเข้ามาไม่ถึงสิบปีและเป็นการใช้โดย
อาศัยสิทธิของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ ๑๐๕๗๔
และ ๑๐๕๗๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตลอดแนวทาง
ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๒ เมตร ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่ ๑ และ
ให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมแก่โจทก์ที่ ๑ ด้วยค่าใช้จ่ายของโจทก์ที่ ๑ เอง
หากจำเลยไม่ไปก็ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับให้
จำเลยรื้อถอนเสาคอนกรีตออกจากทางภาระจำยอม และห้ามจำเลยขัดขวางการใช้
ทางภาระจำยอมของที่ดินของโจทก์ที่ ๑ อีกต่อไป นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอรับกันและมีได้โต้
แย้งกันฟังได้ว่า ทางพิพาทกว้าง ๒ เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดเลข

ที่ ๑๐๕๗๔ และ ๑๐๕๗๕ เลขที่ดิน ๑๐๑ และ ๑๐๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยาวตลอดแนวติดกับทางสาธารณะ เป็นที่ดินในโฉนดดัง
กล่าวของจำเลย โจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๐ และ ๑๐๕๘๗ ถึง
๑๐๕๘๙ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของจำเลยเลขที่ ๑๐๒ ด้านทิศตะวันตก และติดกับ
ถนนสาธารณะกว้าง ๒ เมตร เมื่อรวมกับทางพิพาทแล้วมีความกว้าง ๔ เมตร ซึ่ง
โจทก์ที่ ๑ และชาวบ้านใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนจ่านกร้องซึ่งเป็นถนนสาธารณะมา
เป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ตามรูปแผนที่จำลองเอกสารหมาย จ. ๙ ต่อมาเมื่อประมาณ
กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙ จำเลยนำเสาคอนกรีตมาปักเป็นแนวเขตที่ดินของ
จำเลยตลอดแนวทางด้านทิศตะวันตกกว้าง ๒ เมตร ทำให้โจทก์ที่ ๑ และชาวบ้านที่มี
ที่ดินอยู่ด้านในไม่สามารถใช้ทางดังกล่าวโดยนำรถยนต์ผ่านเข้าออกได้โดยสะดวก
เช่นเดิม สำหรับประเด็นที่จำเลยฎีกาในประการแรกว่า สำเนาโฉนดที่ดินเอกสาร
หมาย จ. ๕ ถึง จ. ๘ และสำเนาแผนที่จำลองเอกสารหมาย จ. ๙ ที่โจทก์ที่ ๑ อ้างเป็น
พยานนั้นเป็นสำเนามิใช่ต้นฉบับจึงรับฟังไม่ได้นั้น เห็นว่า จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้าน
การที่โจทก์ที่ ๑ อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานมาในขณะที่โจทก์ที่ ๑ นำพยานเข้าสืบ
และมิได้ยกขึ้นอุทธรณ์ เพิ่งจะหยิบยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกา จึงถือว่าเป็นข้อที่มีได้
ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๖ เป็นการไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกาในประเด็นต่อมาว่า โจทก์ที่ ๑ ใช้ทางพิพาทยังไม่ถึง ๑๐
ปี จึงไม่ได้ภาระจำยอมนั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยฟังว่า โจทก์
ที่ ๑ ใช้ทางพิพาทมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว ซึ่งจำเลยมิได้อุทธรณ์หรือแก้
อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นดังกล่าวไว้ ทั้งยังได้แก้อุทธรณ์โดย
รับว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชอบด้วยเหตุผลและความยุติธรรมแล้ว ขอเถียงเอา
เป็นคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยด้วย ถือว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่า

กล่าวกันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้เช่นกัน ทั้งต้องฟังว่าโจทก์ที่ ๑ ได้ใช้ทางพิพาทติดต่อกันมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว

คดีคงมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การที่โจทก์ที่ ๑ ใช้ทางพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมีโฉนดของจำเลยติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว โดยเข้าใจว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะนั้น จะมีผลทำให้โจทก์ที่ ๑ ได้ภาระจำยอมในที่ดินของจำเลยโดยอายุความหรือไม่ เห็นว่า การได้ภาระจำยอมโดยอายุความนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๑ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิดังกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของสามยทรัพย์ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินการยทรัพย์นั้นโดยความสงบและโดยเปิดเผย และด้วยเจตนาจะได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๑ ประกอบด้วยมาตรา ๑๓๘๒ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้กฎหมายมุ่งประสงค์ให้ถือเอาการใช้ประโยชน์ของเจ้าของสามยทรัพย์เป็นสำคัญ โดยไม่ได้คำนึงว่าการยทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดหรือเจ้าของสามยทรัพย์จะต้องรู้ตัวว่าใครเป็นเจ้าของการยทรัพย์นั้น ดังนั้น แม้โจทก์ที่ ๑ จะใช้ประโยชน์ในทางพิพาทกว้าง ๒ เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมีโฉนดของจำเลยรวมไปกับทางสาธารณะกว้าง ๒ เมตร โดยเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะทั้งหมด ก็ต้องถือว่าโจทก์ที่ ๑ ได้ใช้ทางพิพาทในลักษณะจะให้ได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวแล้ว เมื่อปรากฏว่าโจทก์ที่ ๑ ได้ใช้ทางพิพาทติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี โดยความสงบและโดยเปิดเผยแล้วเช่นนี้ โจทก์ที่ ๑ จึงได้ภาระจำยอมในทางพิพาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิจารณามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ดวงมัลย์ ศิลปอาษา-สมชาย จุลนิติ-ชวลิต ตุลยสิงห์)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายวิจิต วิจิตรสกุลศักดิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายวุฒิชัย หรรษิตตวิวัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ